

0098917-94.2006.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... a bateria. Na mesma tarde eles foram presos num roubo a um posto de gasolina. Foram colocados três homens e reconheceu o Rouglas. Os policiais avisaram que eles haviam sido presos noutro roubo. Reconhece o réu, dentre os que lhe foram apresentados nesta data.

A vítima ALEXANDRE, em Juízo, narrou que na época trabalhava como gerente na época em que houve o assalto na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0098917-94.2006.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0098917-94.2006.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

Rouglas Felipe da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

ROUGLAS FELIPE DA SILVA (R.G. 49619626/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, pois, 01 de novembro de 2006, por volta das 16h30min, na Rua Piloto, n.º 24, Vila Mercedes, nesta Capital, previamente ajustado e com identidade de designios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 03 (três) capacetes, 01 (uma) bateria de motocicleta da marca Yuasa e a quantia de R\$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais), pertencentes à empresa vítima Marquinhos Motos.

Segundo restou apurado, o réu e o comparsa adentraram o estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Alexandre Souza de Melo e Nivaldo Milton de Souza, subtraíram os itens supracitados, evadindo-se do local num veículo GM/S10, placas LAQ-2707.

Dois dias após o crime, o réu foi detido em razão da prática de outro delito (B.O. n.º 2717/2008), oportunidade em que as vítimas compareceram à delegacia e o reconheceram como um dos autores do roubo.

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2010 (fls. 221).

Em 05 de janeiro de 2011, o processo foi suspenso com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal, ante a não localização do réu (fls. 245).

O réu veio a ser citado (fls. 268/270). Resposta à acusação apresentada a fls.

323.

Em 08 de setembro de 2021, a suspensão do processo foi revogada. Na mesma oportunidade, foi afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 324/325).

Com fulcro no artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 334/337).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas as vítimas, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas.

Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da atenuante da menoridade e reconhecimento da primariedade, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, a fixação de pena no mínimo, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/18.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação. Senão vejamos:

A materialidade do delito restou demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 07/08), termos de declarações das vítimas (fls. 16/19 e 33/38), auto de avaliação (fls. 20), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria delitiva também restou cabalmente comprovada, haja vista as vítimas terem reconhecido pessoalmente o réu em sede policial (fls. 14/19) e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Na fase policial, o réu ROUGLAS foi qualificado indiretamente (fls. 206/210).

Na fase judicial, o réu ROUGLAS negou a imputação. Alegou que foi detido com seus amigos, por suspeita de envolvimento num roubo. As vítimas não reconheceram e, ao final, foi oprimido na delegacia, razão pela qual confessou o crime que não cometeu.

Todavia, a versão apresentada pelo réu não foi confirmada pela prova dos autos, sendo, em verdade, contraditada pelos firmes depoimentos prestados pelas vítimas. Assim, a vítima MARCOS, em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, o réu chegou com uma arma de fogo e anunciou o assalto. O depoente é proprietário da empresa e não estava no dia. Segundo os funcionários, eles chegaram com arma de fogo, pegaram três capacetes, uma bateria e cerca de R\$ 500,00 em dinheiro. Não havia câmeras no local. A soma de todos os bens subtraídos era de aproximadamente R\$ 2.500,00 na época. Os funcionários rendidos eram o Alexandre e o Nivaldo. Sabe que o B.O. foi feito. Nada foi recuperado. Nivaldo e Alexandre não trabalham mais com o depoente. A vítima NIVALDO, em Juízo, narrou que um entrou, um ficou na porta e havia um terceiro do lado de fora. O que entrou, estava aramado e pediu dinheiro. Ele estava bastante violento. Ele chegou chutando o rapaz, arrancou o fio do telefone e deu bicuda. Não viu ele engatilhando a arma. Ele pegou os capacetes na frente da loja e o dinheiro no caixa. Não lembra se ele pegou a bateria. Na mesma tarde eles foram presos num roubo a um posto de gasolina. Foram colocados três homens e reconheceu o Rouglas. Os policiais avisaram que eles haviam sido presos noutro roubo. Reconhece o réu, dentre os que lhe foram apresentados nesta data.

A vítima ALEXANDRE, em Juízo, narrou que na época trabalhava como gerente na época em que houve o assalto na empresa. Era um dia de chuva e deixaram meia porta aberta. Estavam olhando uma infiltração de água. Os dois entraram, foram até o caixa, anunciaram o assalto. Eles queriam pegar o dinheiro do caixa. Esclarece que o fechamento do caixa ficava escondido no estoque. Eles queriam o dinheiro. Tentaram ir para o fundo da loja, um deles encostou a arma na barriga do Almir.

Falou para o assaltante que sabia onde estava o dinheiro. Ao chegar no local onde o dinheiro estava escondido, o dinheiro não estava mais lá. Depois, concluiu que o outro assaltante havia pegado o dinheiro. Ele pegou a bateria no estoque e pegaram dois capacetes que estavam perto do caixa e levaram dinheiro. Depois que eles fugiram a polícia foi chamada. Eles teriam fugido numa caminhonete. Depois de um tempo foram chamados porque teriam usado o mesmo carro noutro assalto. Foi ao distrito e reconheceu. O chamaram muitos anos depois e não conseguiu mais reconhecer. Não tem condições de reconhecer qualquer dos homens apresentados nesta data, devido ao tempo decorrido. Na primeira vez, fez o reconhecimento positivo, através de um buraquinho. Não lembra se havia outras pessoas junto com o suspeito. Quando fez o reconhecimento já sabia que aquela pessoa teria sido presa por crime num posto.

Em suma, os ofendidos narraram com detalhes a empreitada e Nivaldo tornou a reconhecer o réu como um dos autores do delito, confirmando o emprego de arma de fogo e a existência de um comparsa durante a empreitada criminosa.

Importantíssimos os depoimentos das vítimas, isto porque vivenciaram o crime, narraram com precisão os fatos e não conheciam o réu até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-lo.

A palavra da vítima é firme e merecedora de credibilidade, principalmente porque encontra plena consonância com o restante da prova.

Nesse sentido: "No campo probatório a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Tacrim-SP-RT 484/320).

"Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Tacrim-SP- Relator Orlando Bastos - RJD 18/194)."

"Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significativo probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas é fonte segura de prova da autoria" (TAcrim- SP- AC- SC. Garcia - RJD 18/126).

"A palavra da vítima em caso de roubo deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TAcrim-SP-AC- Rel.Celso Limongi - Jutacrim 94/341).

Assim, apesar dos argumentos da nobre defesa, é de grande valia os depoimentos das vítimas, pois somados aos demais elementos de prova, constroem com precisão a dinâmica do delito ocorrido.

Note-se que, de outro lado, a versão do réu não merece qualquer credibilidade e não encontra respaldo nos autos. Em que pese alegar que não foi reconhecido na fase policial, o certo é que houve o reconhecimento na fase administrativa, por parte das três vítimas ouvidas (fls. 14, 17 e 19). Outrossim, não houve confissão à autoridade policial, caindo por terra a narrativa de que foi oprimido pelos policiais para confessar um crime que não cometeu, quando em verdade sequer foi ouvido pois foi qualificado indiretamente (fls. 206).

Outrossim, nesta data, muitos anos após os fatos, a vítima Nivaldo logrou reconhecer o réu, dentre outros detentos, mencionando que o reconhecia por características pessoais (fisionomia e cor da pele).

Desta feita, diante da comprovação da materialidade e da autoria do delito, através do firme reconhecimento efetuado e confirmado em Juízo, é de rigor a condenação do réu.

A majorante relativa ao concurso de agentes é indiscutível, pois a vítima foi categórica ao narrar que o delito foi cometido pelo réu e outro comparsa não identificado.

Impõe-se, também, a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo, principalmente porque as vítimas descreveram que o réu empunhava uma arma de fogo durante o crime, sendo que uma delas chegou a ver o assaltante manuseando o cão da arma.

E, no que tange à alegação da ausência de apreensão dos armamentos, tem-se que a

falta de apreensão não impede o reconhecimento da causa de aumento.

Neste sentido: "ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Apreensão do instrumento - Irrelevância - Laudo pericial comprobatório da eficácia - Prescindibilidade - Hipótese - Comprovação de forma cabal por depoimentos, em especial da vítima - Possibilidade - Afastamento da qualificadora - Inadmissibilidade - Recurso não provido. PENA - Regime - Roubo triplamente qualificado - Subtração de carga - Fixação da modalidade inicial fechada - Necessidade - Prática extremamente grave com restrição da liberdade da vítima - Ocorrência - Abrandamento do regime - Impossibilidade - Recurso não provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.166.843-3/1 - Avaré - 6ª Câmara do 3º Grupo da Seção Criminal - Relator Marco Antonio - J. 27.03.2008 - v.u.).

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu, ou extingam a punibilidade, a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, verifico que o réu era primário à época dos fatos. Assim, não há circunstâncias agravantes e as atenuantes deixam de ser consideradas em face da fixação da pena no mínimo legal.

Na terceira fase, em razão das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, previstos no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (com a redação anterior à alteração promovida pela Lei n.º 13.654/18), aumento a pena supra em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Não há causas de diminuição a serem analisadas.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ROUGLAS FELIPE DA SILVA (R.G. 49619626/SP), qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa no mínimo legal, como incurso no crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, com a redação anterior à alteração promovida pela Lei n.º 13.654/18.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, "caput" do Código Penal), por falta dos requisitos legais.

Tendo em vista a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito (duplamente majorado), o regime inicial de cumprimento de penas será o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

De outro lado, considerando que respondeu solto ao processo e compareceu a todos os atos processuais, ausentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA